

RECURSO CÍVEL Nº 5004204-45.2024.4.02.5116/RJ**RELATORA:** JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA**RECORRENTE:** EUNICE SILVA BATISTA (AUTOR)**RECORRIDO:** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)**RECORRIDO:** BANCO BMG S.A (RÉU)

ADMINISTRATIVO E CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL -INSS E BMG S.A - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO JUNTADO AOS AUTOS COM ASSINATURA FÍSICA ATRIBUIDA À AUTORA - COMPROVANTES DE TEDS EFETUADAS EM CONTA TITULARIZADA PELA DEMANDANTE EM RAZÃO DE 4 SAQUES REALIZADOS EM 2017 - PAGAMENTO DE FATURAS - ELEMENTOS QUE DESCARTAM FRAUDE - RÉPLICA QUE ALTERA A NARRATIVA PASSANDO À ALEGAÇÃO DE ERRO - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA E PRAZO DECADENCIAL PARA ANULAÇÃO DE 4 ANOS TRANSCORRIDO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO DA PARTE AUTORA E NEGAR-LHE PROVIMENTO para manter a sentença de origem pelos próprios fundamentos. O recorrente é beneficiário da gratuidade de justiça e, portanto, isento de custas. Deixo de condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios ante o provimento recursal a teor do art. 55 da lei 9099/95. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. Concedida a gratuidade, fica a parte isenta das custas processuais (art. 4º, II, da Lei 9.289/1996) e suspensos os honorários advocatícios (art. 98, §3º, da Lei nº 13.105/15 - CPC; art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95; art. 54, parágrafo único, in fine, da Lei 9.099/95, combinado com art. 1º da Lei 10.259/2001). A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, em conformidade com o Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se. Publique-se. Com o trânsito em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 26 de março de 2025.

5004204-45.2024.4.02.5116**510015644309 .V3****RECURSO CÍVEL Nº 5004204-45.2024.4.02.5116/RJ****RELATORA:** JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA**RECORRENTE:** EUNICE SILVA BATISTA (AUTOR)**RECORRIDO:** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)**RECORRIDO:** BANCO BMG S.A (RÉU)**RELATÓRIO**

Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado na inicial e reiterado em sede recursal, tendo em vista a declaração firmada, com fundamento no Enunciado nº 119 das Turmas Recursais do Estado do Rio de Janeiro:

ENUNCIADO 119 - “O pedido de gratuidade de justiça pode ser analisado pela Turma Recursal quando do conhecimento de recurso interposto sem preparo, desde que esteja acompanhado de declaração de hipossuficiência nos termos do art. 2º da Lei 1.060/50.” (Aprovado na Sessão Conjunta de 03/12/2013. Publicado no Dj-e de 18/12/2013, pg 1.363).

Assim, presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso interposto.

Cuida-se de demanda por meio da qual a parte autora visa em face do INSS e do BMG a cessação de descontos em seu benefício previdenciário alusivos a cartão de crédito consignado não contratado cujos descontos, a titulo de "empréstimo sobre a RMC", **deram-se em março de 2017; junho de 2017; agosto de 2017 e; julho de 2024, totalizando o valor de R\$ 558,61;** a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e, também, indenização por danos morais.

O BMG contesta no evento 16 afirmando que a contratação deu-se em 18/01/2017, de forma legítima haja vista a juntada do contrato com assinatura física atribuída à autora - evento 16 - contrato 4 e, além do mais teria a autora solicitado 4 saques cujos valores forma devidamente transferidos à sua conta no banco do Brasil nº 0341053, onde inclusive recebe seu benefício de aposentadoria especial (NB 105.526.583-7) segundo documento juntado ao evento 1 - extrato 6.

Juntou os comprovantes das 4 transferências originárias dos saques solicitados que ocorreram em 26/01/2017 no valor de R\$ 1.200,00; 02/05/2017, no valor de R\$ 1.000,00; 31/05/2017 no valor de R\$ 2.000,00 e, por fim; em 12/06/2017 no valor de R\$ 600,00, todos eles creditados em sua conta de benefico à época - banco do Brasil, c/c nº 0341053:

 Comprovante de Pagamento - TED

(Transferência eletrônica disponível)

Dados remetente: BANCO BMG S.A
CPF/CPNJ: 61.186.680/0047-57
Agência: 0001 Conta: 1999991

Data: 26/01/2017

Destinatário: EUNICE SILVA BATISTA
CPF/CPNJ: 327.014.117-34
Banco Destinatário: 1 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 51-5 Conta: 34105-3
Valor: R\$1.200,00 (UM MIL E DUZENTOS REAIS)

Finalidade: 01 Crédito em Conta
Mensagem SPB: PAG0143

Nº controle SPB: 201701266036289

Autenticação: BMG260117*****1200,00RMCLQ277603538010811

 Comprovante de Pagamento - TED

(Transferência eletrônica disponível)

Dados remetente: BANCO BMG S.A
CPF/CPNJ: 61.186.680/0047-57
Agência: 0001 Conta: 1999991

Data: 02/05/2017

Destinatário: EUNICE SILVA BATISTA
CPF/CPNJ: 327.014.117-34
Banco Destinatário: 1 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 51-5 Conta: 34105-3
Valor: R\$1.000,00 (UM MIL REAIS)

Finalidade: 01 Crédito em Conta
Mensagem SPB: PAG0143

Nº controle SPB: 201705028241992

Autenticação: BMG020517*****1000,00RMCLQ271013382010811

 Comprovante de Pagamento - TED

(Transferência eletrônica disponível)

Dados remetente: BANCO BMG S.A
CPF/CPNJ: 61.186.680/0047-57
Agência: 0001 Conta: 1999991

Data: 31/05/2017

Destinatário: EUNICE SILVA BATISTA
CPF/CPNJ: 327.014.117-34
Banco Destinatário: 1 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 51 Conta: 34105-3
Valor: R\$2.000,00 (DOIS MIL REAIS)

Finalidade: 01 Crédito em Conta
Mensagem SPB: PAG0143

Nº controle SPB: 201705319795138

Autenticação: BMG310517*****2000,00RMCLQ276317443010811

 Comprovante de Pagamento - TED

(Transferência eletrônica disponível)

Dados remetente: BANCO BMG S.A
CPF/CPNJ: 61.186.680/0047-57
Agência: 0001 Conta: 1999991

Data: 12/06/2017

Destinatário: EUNICE SILVA BATISTA
CPF/CPNJ: 327.014.117-34
Banco Destinatário: 1 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 51 Conta: 34105-3
Valor: R\$600,00 (SEISCENTOS REAIS)

Finalidade: 01 Crédito em Conta
Mensagem SPB: PAG0143

Nº controle SPB: 201706126051936

Autenticação: BMG120617*****600,00RMCLQ271918556010811

E, veja que a conta nº 0341053 do Banco do Brasil, de fato, é titularizada pela autora (evento 1 - extrato 6):

HISTÓRICO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO

EUNICE SILVA BATISTA

**Benefício**

APOSENTADORIA ESPECIAL
Nº Benefício: 105.526.583-7
Situação: ATIVO
Pago em: BANCO DO BRASIL S A
Meio: Conta Corrente
Agência: 51
Conta Corrente: 0000341053

Não possui procurador
Não possui representante legal
Não é pensão alimentícia
Bloqueado para empréstimo
Elegível para empréstimos

**Quantitativo de Empréstimos por Situação**

SITUAÇÃO	QUANTIDADE
ATIVOS	4
SUSPENSOS	0
RESERVADOS PORTABILIDADE	0
RESERVADOS REFINANCIAMENTO	0

Portanto, além de demonstrar o benefício financeiro exclusivo à autora, em sua contestação, o BMG também alegou e demonstrou que em função do contrato, a demandante, inclusive realizou pagamentos avulsos e voluntários de faturas do cartão impugnado, razão pela qual é descabida a alegação de desconhecimento do contrato. Vide:

EUNICE S BATISTA 5259.2224.1334.5114		
10/03/2017	PAGAMENTO DEBITO EM FOLHA	49,35
13/03/2017	IOF ADICIONAL SOBRE SALDO FINANCIA	0,07
17/03/2017	TARIFA EMISSAO CARTAO	5,00
17/03/2017	PAGAMENTO	1.270,13
26/03/2017	IOF	0,69
26/03/2017	ENCARGOS ROTATIVO	9,54
EUNICE S BATISTA 5259.2224.1334.5114		
10/08/2017	PAGAMENTO DEBITO EM FOLHA	133,19
10/08/2017	PAGAMENTO	3.718,97

As faturas que revelam pagamentos avulsos e voluntários foram juntadas ao evento 16 - fatura 7 - fls. 2 e 7.

Assim, o banco sustenta o conhecimento da demandante acerca do contrato, uma vez que jamais realizaria pagamentos originários de contratações desconhecidas. Entrementes, afasta a possibilidade de ocorrência de fraude, já que estelionatários jamais pagariam pela fraude cometida.

A autora, em réplica (evento 29), altera a narrativa inicial, sustentando que *"ainda que o Banco Réu tenha apresentado um documento TED, isso não prova que a Autora tivesse ciência das especificidades do contrato que estava celebrando. Isso porque, na mesma data, a Autora foi oferecida pelo Banco Réu um cartão de crédito com limite pré-aprovado para uso, o qual aceitou.*

No entanto, ao invés de prosseguir com a contratação do produto ofertado, o Banco Réu na realidade firmou contratação diversa com a Autora: a de um cartão de crédito com margem consignada.

Nesse sentido, impugna-se a suposta fatura que comprovaria pagamentos avulsos e voluntários, sendo certos, que tais pagamentos não eram nem avulsos e nem voluntários, e sim descontos realizados em folha, ou seja, sem a ciência da Autora:

(...)

A prática adotada pelo Banco Réu pode ser considerada uma conduta de venda casada, pois induziu a Autora a contratar produto distinto do inicialmente ofertado, sem lhe fornecer transparência ou a possibilidade de escolha livre entre eles.

A mera realização de saques não implica consentimento válido e informado sobre a totalidade das condições contratuais, especialmente em se tratando de uma pessoa em situação de vulnerabilidade como a Autora...."sic

Portanto, no lugar de afirmar o desconhecimento da contratação, passou a sustentar erro quando da celebração do pacto.

O Juízo de origem julgou **improcedentes** os pedidos ante a constatação de que a autora **beneficiou-se dos valores sacados em 2017, cujos depósitos ocorreram em conta de sua titularidade e, além do mais realizou pagamentos avulsos e voluntários para além dos valores consignados mensalmente pelo INSS**. E, no tocante, à alegação de erro na contratação consignou que *"o defeito do ato jurídico não se presume, sendo imprescindível, para a anulação do contrato, a existência de prova inequívoca do vício de consentimento, o que não ocorreu no caso em apreço, em que a parte autora se limita a alegar que foi induzida em erro, quando, na verdade, restou demonstrada a contratação expressa do cartão de crédito*.

Ainda, a contratação faz-se incontroversa posto que a parte autora não impugnou a assinatura aposta no referido documento, evidenciando que de fato celebrou o cartão de crédito consignado. Além disso, a parte autora realizou saques em 2017, conforme comprovantes presentes no evento 16, COMP6, que demonstram as transferências dos valores para sua conta corrente, conta esta, inclusive, pela qual recebe benefício previdenciário (evento 1, EXTR6). Em sede de Réplica, o recebimento das quantias relativas aos saques também é incontroverso...."sic

A autora recorre visando a reforma ao argumento de que *"a própria jurisprudência pátria revela a existência de milhares de processos ativos discutindo a mesma prática abusiva por parte das instituições financeiras*.

Embora subsista para a instituição financeira a garantia de pagamento por meio do desconto direto nos proventos da consumidor, o referido não se beneficia dos juros reduzidos inerentes a tanto, arcando, ao revés, com juros praticados em modalidade mais dispendiosa.

O próprio Tribunal de Justiça do Amazonas, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0005217-75.2019.8.04.0000 (Tema 5 - IRDR), reconheceu que a prática da contratação de cartão de crédito com RMC gera grande volume de litígios, com inúmeras decisões reconhecendo a ilegalidade da conduta bancária. Assim, afirmar que não seria crível que a recorrente tenha sido induzida a erro ignora a realidade judicial e social do país.

Destarte, a sentença fundamentou-se na ausência de prova inequívoca dos vícios de consentimento. Contudo, a Recorrente demonstrou na réplica diversas inconsistências na documentação apresentada pelo Banco Recorrido, quais sejam:

** A ausência de data no contrato, sendo certo que a ausência de data em documento oficial compromete sua autenticidade e validade jurídica;*

** A ausência do termo de consentimento assinado, que poderia evidenciar a ciência da Autora sobre as cláusulas contratuais, e que sempre deve ser assinada junto à qualquer contrato de cartão de crédito bancário, especialmente de margem consignável;*

** A inconsistência do domicílio, um dos maiores indícios de fraude é o erro de dados básicos que não haveria possibilidade da Recorrente ter se equivocado, tendo em vista nunca ter morado no endereço informado;*

**A correspondência sem carimbo de postagem, vez que o Banco Recorrido juntou a correspondência como forma de comprovação do recebimento de informação, no entanto, não há qualquer carimbo postal ou outro elemento que comprove a data e a origem do envio, muito menos a data de recebimento. Além disso, a postagem marca 03/01/2017, enquanto a assinatura do contrato apresentado pelo próprio Recorrido está datada de 18/01/2017...."sic*

É o relatório. Decido.

VOTO

Passo ao exame do recurso da parte autora.

No caso, a **alegação de fraude restou cabalmente afastada**, na medida em que a contestação do BMG veicula informações devidamente comprovadas de legitimidade da contratação, benefício financeiro exclusivo à autora, bem como o pagamento voluntário de valores de faturas para além dos descontos automáticos sobre o benefício previdenciário,

limitados a 5%. Além disso, a autora, em réplica não se insurge contra a legitimidade das assinaturas apostas no contrato, vindo a alterar a narrativa de modo a pretender a anulação do negócio jurídico por suposto induzimento a erro no momento da contratação.

Caso a narrativa constante da réplica tivesse sido exposta na inicial, **a Justiça Federal sequer seria competente**, na medida em que o INSS não seria vocacionado para ocupar o polo passivo de demanda em que se discute relação jurídica exclusivamente privada, havida entre a autora e o banco corréu.

No entanto, **a ilegitimidade do INSS somente pode ser constatada após a contestação do BMG** cujos argumentos foram confirmados pela réplica da autora e ante a necessidade de esgotamento da instrução processual a Justiça Federal acabou por ser competente, vindo o Juízo a afastar a alegação superveniente de erro na contratação pelos argumentos que se seguem:

"(...)Em que pese a alegação de vício de consentimento por erro pela parte autora em sede de Réplica, não é crível que tenha sido ludibriada quanto ao objeto e natureza do contrato.

Nesse sentido, destaco o previsto nos arts. 138 e 145 do CC/02:

Art. 138. São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.

Art. 145. São os negócios jurídicos anuláveis por dolo, quando este for a sua causa.

Faz-se importante ressaltar, que tanto a ocorrência de erro ou dolo, vícios que maculam a declaração de vontade do emissor, exigem a sua plena e inequívoca demonstração no caso concreto, não bastando a mera alegação desvinculada de um suporte probatório.

Observo que não há nos autos demonstração de nenhum impedimento à leitura das cláusulas pela parte autora antes de efetuar sua assinatura junto ao documento, o que leva à presunção de seu conhecimento e concordância acerca do conteúdo do negócio jurídico que, por livre escolha, decidiu contratar.

Ademais, não há provas de que o banco réu tenha omitido ou falseado informações sobre o negócio jurídico. Ressalto que não é razoável que eventual repasse de informação equivocada por parte do representante da instituição financeira caracterize erro ou dolo, já que o contrato escrito (evento 16, CONTR4 e evento 16, CONTR5) foi redigido em linguagem clara e objetiva, e algumas partes ainda negritadas.(...)"

De fato, a alegação de erro é inverossímil, porquanto a contratação remonta a 18/01/2017, data esta estampada no contrato juntado ao evento 16 - contrato 4 - fl. 2, e a autora já em 26/01/2017 efetuou o primeiro saque no valor de R\$ 1.200,00, vindo a realizar outros saques no mesmo ano, em 02/05/2017, no valor de R\$ 1.000,00; 31/05/2017 no valor de R\$ 2.000,00 e, por fim; em 12/06/2017 no valor de R\$ 600,00, todos eles creditados em sua conta de benefício à época - banco do Brasil, c/c nº 0341053.

A forma de utilização do plástico já indica a plena ciência sobre a contratação dita viciada e, além disso, houve 2 pagamentos de faturas, para além do desconto no benefício alusivo à consignação do valor mínimo de 5%. Tais pagamentos foram comprovados pela juntada das faturas constantes do evento 16 - fatura 7 - fls. 2 e 7 que indicam o pagamento em 17/03/2017 do valor de R\$ 1.270,13 e em 10/08/2017 no valor de R\$ 3.718,97.

Em seu recurso a autora afirma que tais pagamentos de faturas foram feitos sem o seu conhecimento, o que evidentemente não prospera, uma vez que não foram feitos por consignação do INSS, mas pelo pagamento voluntário da titular do cartão pelos meios comuns de adimplir faturas. Entrementes, os valores pagos apresentam expressividade de sorte que a autora não tem como afirmar desconhecimento.

À parte das particularidades do caso e da presença de vasta documentação no sentido de que o pacto decorreu da manifestação expressa e informada da autora, fato é que, mesmo que fosse o caso de induzimento a erro, a pretensão de anulação já teria caducado, haja vista que a contratação ocorreu em 18/01/2017 e a presente demanda somente veio a ser ajuizada em 29/08/2024, quando já transcorrido prazo superior ao de decadência de 4 anos previsto no artigo 178, inciso II, do Código Civil:

"Art. 178. É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado:

(...)

II - no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico;..."sic

Destarte, a manutenção da sentença de origem pelos próprios fundamentos é medida que se impõe.

Ante o exposto, voto por **CONHECER DO RECURSO DA PARTE AUTORA E NEGAR-LHE PROVIMENTO para manter a sentença de origem pelos próprios fundamentos**. O recorrente é beneficiário da gratuidade de justiça e, portanto, isento de custas. Deixo de condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios ante o provimento recursal a teor do art. 55 da lei 9099/95. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. Concedida a gratuidade, fica a parte isenta das custas processuais (art. 4º, II, da Lei 9.289/1996) e suspensos os honorários advocatícios (art. 98, §3º, da Lei nº 13.105/15 - CPC; art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95; art. 54, parágrafo único, *in fine*, da Lei 9.099/95, combinado com art. 1º da Lei 10.259/2001). **A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, em conformidade com o Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019)**. Intimem-se. Publique-se. Com o trânsito em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa.